

0002511-07.2022.8.26.0161

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO
Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente e Autor:

EVERSON SIMÕES DE OLIVEIRA e outro

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

EVERSON SIMÕES DE OLIVEIRA apresentou o requerimento de fls. 25/26, para que sejam restituídos os dois aparelhos celulares, um sendo de marca Samsung e o outro um Iphone, apreendidos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

0002511-07.2022.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002511-07.2022.8.26.0161 2021/000612

Classe - Assunto

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente e Autor:

EVERSON SIMÕES DE OLIVEIRA e outro

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

EVERSON SIMÕES DE OLIVEIRA apresentou o requerimento de fls. 25/26, para que sejam restituídos os dois aparelhos celulares, um sendo de marca Samsung e o outro um Iphone, apreendidos nos autos 1500789-31.2021.8.26.0537, e referidos no auto de apreensão trasladado para estes autos (fls. 10/11). Em síntese, aponta ser o verdadeiro proprietário dos aparelhos celulares, os quais estavam em sua posse quando foram apreendidos. Pontua que, nos termos da sentença proferida nos autos principais, não há evidência de que os celulares tenham sido utilizados para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

O requerente juntou a nota fiscal em nome de sua genitora, referente à compra de um celular Galaxy J7 Prime. Afirmou que a nota fiscal do Iphone encontra-se armazenada na memória do celular Samsung apreendido.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de restituição (fls. 31), todavia, com relação ao Iphone apreendido, requereu seja a liberação condicionada à checagem da propriedade e impressão da correspondente nota fiscal comprobatória da propriedade do bem.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O pedido de restituição dos celulares comporta deferimento.

Observo que os celulares, bens móveis, ao que tudo indica estavam em posse do requerente por ocasião de sua apreensão, e, como mencionado na sentença proferida nos autos principais, a qual não foi reformada e já transitou em julgado, não há prova definitiva de que os aparelhos tenham sido utilizados como instrumento facilitador da prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo qual o réu foi condenado.

Assim, considerando ter sido apresentada a nota fiscal de fls. 27 em nome da genitora do acusado, e ante a afirmação de que a nota fiscal do Iphone encontra-se armazenada na memória do celular Samsung mencionado, nada obsta seja feita a entrega dos bens diretamente a ela, conforme requerido pelo interessado, devendo ser adotado o procedimento de conferência descrito pelo Ministério Público às fls. 31 previamente à entrega de ambos os celulares pelo funcionário responsável.

Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado às fls. 25/26 destes autos, para que os celulares Samsung e Iphone, ambos de cor dourada, apreendidos às fls. 24/25 dos autos 15000789-31.2021.8.26.0537, sejam restituídos diretamente à genitora do requerente, senhora Viviane Simões dos Santos. Para tanto, o responsável pela entrega deverá certificar-se de que os dados contidos na nota fiscal de fls. 27 e naquela armazenada na memória do aparelho Samsung guardam correspondência com os celulares a serem restituídos, devendo estar em nome ou do requerente Everson Simões de Oliveira no de sua genitora.

Serve a presente decisão como ofício, a ser apresentado pelo requerente Everson Simões de Oliveira, ou por sua genitora Viviane Simões dos Santos com vistas à restituição dos celulares, observado o disposto no parágrafo anterior.

Intime-se o requerente, na pessoa de sua Patrona constituída, e o Ministério Público.

Diadema, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA